

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074825-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ENEAS PARREIRA DOS REIS

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA E INSS NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. TEMA 326 DA TNU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar a manutenção da AMBEC no polo passivo da demanda originária, ratificando a competência da Justiça Federal para análise do feito. Determino ainda ao juízo a quo que proceda ao imediato sobrestamento do feito até ulterior deliberação da TNU (Tema 326). Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5074825-15.2024.4.02.5101

510014649601 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074825-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: ENEAS PARREIRA DOS REIS

RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão de evento 8, DESPADEC1 dos autos originários que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao Réu ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal, na forma do art. 109, I da Constituição Federal de 1988. A mesma decisão também deferiu a tutela de urgência para determinar ao INSS a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor referentes à contribuição associativa impugnada.

Pugna o agravante pela reforma da decisão *a quo* para que a associação Ré seja mantida no polo passivo da demanda e que seja ratificada a competência da Justiça Federal, haja vista o disposto no Enunciado nº 4 das Turmas Recursais Federais que expressamente possibilita o litisconsórcio passivo necessário dos entes enunciados no art. 6º, II da L. 10.259/2001, com pessoa jurídica de direito privado e pessoa física.

Sustenta, por fim, o *periculum in mora*, uma vez que a associação Ré já foi excluída do polo passivo, fato que ensejará uma instrução probatória sem uma parte essencial ao deslinde da causa, fato passível de ensejar grave risco de perecimento do resultado útil do processo.

Contrarrazões em evento 6, PET1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, DESPADEC1, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

*"In casu, o autor ajuizou a demanda originária objetivando impugnar descontos indevidos em seu benefício previdenciário **relacionados à contribuições para associação de aposentados que afirma não ter aderido ou autorizado** (evento 1, HISCRE6).*

No entanto, o juízo a quo, entendeu pela incompetência da Justiça Federal para apreciar o feito em relação à associação privada, porém, não levou em conta o fato de que a causa de pedir relaciona-se à condutas praticadas também pelo INSS que teria autorizado os referidos débitos na aposentadoria do autor.

*Logo, o autor acertadamente incluiu no polo passivo não apenas a associação privada como também a própria Autarquia previdenciária cuja responsabilidade pelos descontos impugnados está para ser apreciada pela TNU no PEDILEF nº 0517143-49.2019.4.05.8100 que gerou o **Tema 326**, veja-se:*

Tema 326: Definir se o INSS é civilmente responsável nas hipóteses em que se realizam descontos de contribuições associativas em benefício previdenciário sem autorização do segurado, bem como se, em caso positivo, quais os limites e as condições para caracterização dessa responsabilidade.

Assim, ao excluir a associação do polo passivo, o juízo a quo acaba por prejudicar a própria instrução probatória futura, já que caberá à AMBEC comprovar que o autor realmente aderiu aos serviços da associação e autorizou os descontos no benefício previdenciário.

Portanto, não há dúvidas de que trata-se de litisconsórcio passivo necessário por força da relação jurídica material debatida, de modo que estando presente um ente federal no polo passivo, automaticamente se atrai a competência da Justiça Federal para as demais pessoas que compõem o polo passivo, ainda que não estejam elencadas no art. 109, I da CFRB/88:

*CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. JUSTIÇA ESTADUAL. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA (CF, ART. 109, I). CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. **A presença da União no polo passivo da lide atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.** 2. Mostra-se inviável a reunião de ações reputadas conexas, que tramitam perante juízo estadual e juízo federal, pois a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento de uma das causas não permite modificação por conexão. Precedentes desta Corte. 3. Conflito de competência não conhecido.*

(STJ - CC: 124046 GO 2012/0173398-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/10/2014).

Assim, diante dos fundamentos supra e o fato de a TNU ainda não ter deliberado a respeito da responsabilidade ou não do INSS, deve ser reformada a decisão recorrida para que a associação privada seja mantida no polo passivo, ratificando-se a competência da Justiça Federal por força do litisconsórcio passivo necessário.

*Por fim, tendo em vista o disposto no § 5º do art. 16 do Regimento Interno da TNU (Resolução nº 586/2019 - CJF), deve o juízo a quo **proceder com o imediato sobrestamento do feito até ulterior deliberação da TNU** acerca da temática controvertida.*

Mutatis, mutandis, cito a decisão proferida pela juíza relatora da 6ª Turma Recursal, Alessandra Belfort Bueno, nos autos do processo nº 5048923-60.2024.4.02.5101 e o julgado desta 6ª Turma, nos autos do processo nº 50192927120244025101, ratificando o litisconsórcio passivo necessário acima explanado."

Pois bem. Conforme já explanado na decisão monocrática retro, a competência da Justiça Federal é atraída quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figuram no polo passivo da lide, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. No presente caso, a inclusão do INSS como Réu justifica a remessa da causa à Justiça Federal, ainda que outra parte envolvida na demanda seja uma pessoa jurídica de direito privado, como a associação de aposentados.

Ademais, a causa de pedir envolve diretamente a conduta do INSS, que supostamente teria autorizado ou permitido os descontos em benefício previdenciário sem a devida autorização do segurado. Tal conduta está sendo objeto de análise no Tema 326 da TNU, que busca definir a responsabilidade civil do INSS em situações de descontos associativos não autorizados.

O litisconsórcio passivo entre o INSS e a associação privada é necessário, pois a controvérsia abrange tanto a verificação da responsabilidade da autarquia pela autorização dos descontos quanto a existência de eventual vínculo contratual entre o autor e a associação. Logo, a exclusão da associação do polo passivo prejudicaria a instrução processual, uma vez que a associação deve comprovar que houve adesão voluntária do autor aos seus serviços e a devida autorização para os descontos.

Sobre o ponto, o STJ corrobora a tese de que a competência da Justiça Federal é **absoluta quando há ente federal no polo passivo**, não podendo ser modificada por conexão ou reunião de processos. Dessa forma, todos os réus, inclusive a associação privada, devem ser mantidos na Justiça Federal, pois a conexão dos pedidos justifica o litisconsórcio necessário.

Por fim, em face da pendência de julgamento pela TNU sobre o Tema 326, que definirá a responsabilidade do INSS por descontos associativos não autorizados, **impõe-se o sobrestamento do feito, nos termos do § 5º do art. 16 do Regimento Interno da TNU** (Resolução nº 586/2019 - CJF), até que haja decisão final sobre a questão.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso para determinar a manutenção da AMBEC no polo passivo da demanda originária, ratificando a competência da Justiça Federal para análise do feito. Determino ainda ao juízo *a quo* que **proceda ao imediato sobrestamento do feito até ulterior deliberação da TNU** (Tema 326). Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.